

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 903/2533	นายสมบูรณ์ นันทศักดิ์ศิริ	โจทก์
	นายสมชาย เจนปิยพงศ์	ผู้ร้อง
	นางอัจฉรา คำทันเจริญ	จำเลย
	นายสมชาย เจนปิยพงศ์ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 85)

คดีสืบเนื่องจาก ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า การที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไป
ทำการยึดทรัพย์สินคือ ที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 59 ไร่
เศษ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างบนที่ดินคือเรือน 1 หลัง โรงเก็บของ 1 หลัง และเครื่องชั่งขนาด 30 ตัน
พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อ ขายทอดตลาดเอาเงินมา
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง โดยจำเลยทำ
สัญญาขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้ผู้ร้องตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 ส่วน
เครื่องชั่งดังกล่าวเป็นทรัพย์ซึ่งนายชวนเจนปิยพงศ์ บิดาผู้ร้องซื้อมาจากห้างหุ้นส่วน
จำกัดก.ศูนย์กลางเครื่องชั่ง และยกให้ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถอนการยึดทรัพย์ดัง
กล่าวข้างต้นทั้งหมด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 80,79)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ